

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Staatsanwaltschaft Freiburg

H.-v.-Stephan-Str. 1

79100 Freiburg

Jan Kechel

Auenstr. 16

88356 Ostrach

E-Mail: jan@kechel.de

Datum: 14.02.26

**Beschwerde gegen Einstellungsverfügung ohne Auflagen oder Weisungen
der Staatsanwaltschaft Freiburg vom 10.02.2026 - Az. 5140 Js 35954/25**

Sehr geehrter Herr Erster Staatsanwalt Triller,

hiermit lege ich Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Freiburg vom 10.02.2026 ein.

Begründung:

Die Staatsanwaltschaft hat den Vorwurf des Betrugs (§ 263 StGB) nicht betrachtet. Es wurde nur der Vorwurf der Untreue wiederlegt.

Ich bitte um Aufhebung der Einstellungsverfügung und Anweisung an die Staatsanwaltschaft Freiburg, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

Appell

Sehr geehrter Herr Staatsanwalt,

ich möchte Ihnen eine Perspektive anbieten, die über die üblichen Klimaklagen hinausgeht.

Unser Rechtssystem tut sich traditionell schwer mit der "anteiligen Schuld" an globalen Klimafolgen - zu Recht, denn diese ist kaum justiziabel.

Seit Erreichen der 1,5°C ist die Situation jedoch fundamental anders:

- Jede weitere Emission fossilen CO₂ ist 1:1 zuordenbar zum Emittenten (DEHSt-Anlagenliste)
- Jede weitere Emission fossilen CO₂ ist 1:1 wieder zu entfernen (IPCC AR6 + BVerfG)
- Die Kosten sind konkret bezifferbar (Marktpreise 600-1.200 €/t)
- Die Ausweispflicht ergibt sich aus bestehendem Haushaltsrecht (§ 17 BHO/LHO)

Nicht die Gesetze haben sich geändert, sondern die Umwelt. Die Welt ist jetzt so, wie sie ist. Entsprechend sollten die bestehenden Gesetze ab sofort ausreichen, um diese Verbindlichkeiten ausweisen zu müssen. Der Gesetzgeber hat sich schließlich einen vollständigen und wahren Haushalt per Gesetz gewünscht.

Meine Bitte an Sie:

Ich verstehe, dass meine Argumentation aus Sicht eines Juristen möglicherweise Schwächen aufweist. Aber ich bitte Sie, nicht nur die Form, sondern auch die Substanz zu prüfen:

Wenn bestehendes Haushaltsrecht diese Verbindlichkeiten nicht erfasst, dann verschieben wir systematisch Milliarden-Lasten auf künftige Generationen - genau das, was das BVerfG als verfassungswidrig bezeichnet hat.

Ich würde mich freuen, wenn Sie prüfen könnten, ob § 263 StGB (Betrug durch Unterlassen) hier greifen könnte - unabhängig von der fehlenden Vermögensbetreuungspflicht bei § 266 StGB.